

Impuesto a los Consumos

Consumos Especiales ICE

ICE

2026

Marco Antonio Posligua San Martín

Objetivo General

- Comprender y aplicar el Impuesto a los Consumos Especiales – ICE para el año 2026.

Objetivos Específicos



Generalidades

Conocer generalidades del Impuesto a los Consumos Especiales – ICE.



Tarifas

Aplicar las tarifas específicas y ad valorem del ICE.



Cálculo Especial

Calcular el ICE para bebidas alcohólicas.



Declaración

Proceso completo para la declaración de impuestos.



Anexos

Gestión de anexos: ICE y PVP.

Bibliografía – Base Legal aplicada

1. Ley de régimen tributario interno.
2. Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno.
3. Resoluciones emitidas por la Administración Tributaria.

Cálculo del impuesto - ICE

Cantidad		Servicio	Valor unitario	Descuentos	Subtotal sin impuestos
INTERNET			(IVA)		
	1	Aplicación internet	2,00	-	2,00
	1	Servicio internet	26,91	-	26,91
TELEVISIÓN					-
	1	Servicio adicional	10,00	5,00	5,00
	1	Servicio principal	20,70	10,35	10,35
SUBTOTAL FACTURA			59,61	15,35	44,26
		ICE 15%			4,61
		IVA 15%			7,33
TOTAL FACTURA					56,19

Clasificación de los impuestos

Impuestos directos

Se aplican directamente a las personas (renta)

Impuestos indirectos

Se aplican a los bienes y servicios (IVA)

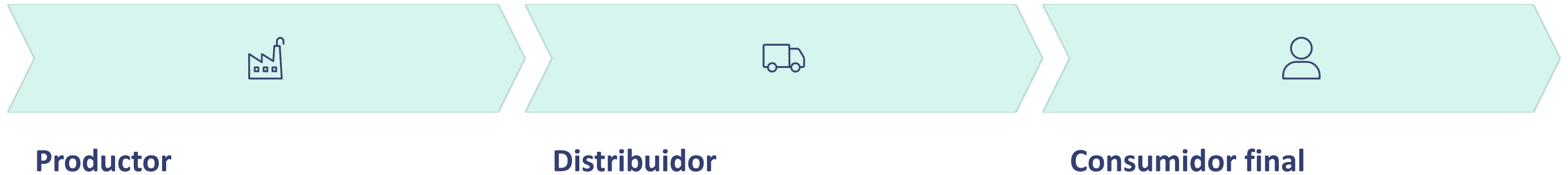
Impuesto a los Consumos Especiales ICE

- ❏ El Impuesto a los Consumos Especiales es un impuesto monofásico, es decir se calcula una sola vez en toda la cadena de distribución y se encuentra incluido en el Precio de Venta al Público PVP



Art. 75 LRTI Objeto del impuesto

Cadena de comercialización



Aplicación ICE



Art. 75 LRTI Objeto del impuesto

Tipo de sujetos

Sujeto activo

El ESTADO Administrado por: SRI

Sujeto pasivo

Personas naturales y sociedades:

- Fabricantes
- Importadores
- Prestadores de servicios



Art. 79 y 80 LRTI Sujeto activo y sujetos pasivos

Tipos de imposición



Específico
Tarifa fija por unidad



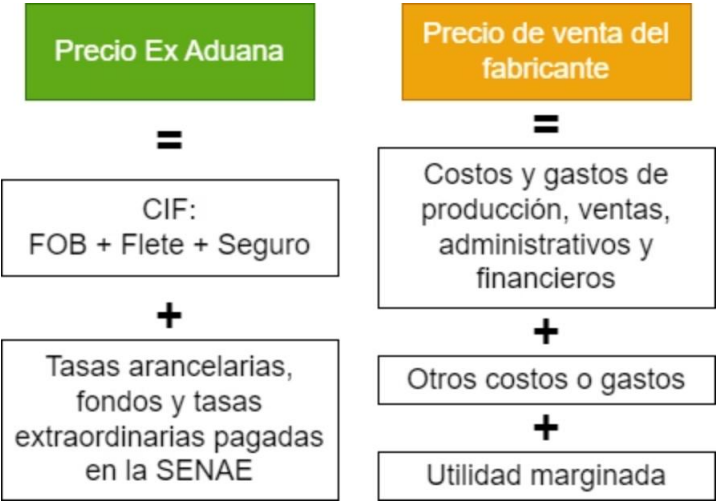
Ad Valorem
Tarifa %



Mixto
Tarifa fija + Tarifa %

Art. (...) 75 LRTI Formas de imposición

Definiciones



Base imponible del ICE

Para el cálculo del Impuesto a los Consumos Especiales, la base imponible varía según el tipo de bien o servicio gravado y el mecanismo de imposición aplicable.

Por PVP sugerido

Precio de venta al público sugerido por el fabricante o importador, descontando IVA e ICE.

Por precio de fabricante

Precio facturado en la primera venta, multiplicado por el margen mínimo de comercialización (1,30).

Por precio ex aduana

Valor en aduana más tasas arancelarias, multiplicado por el margen mínimo de comercialización (1,30).

Art. 76 LRTI y Art. 197 RLRTI

Conceptos

Precio de venta al público sugerido

Precio final pagado por el consumidor al detal, sugerido obligatoriamente por fabricantes o importadores e incluido en etiquetas o exhibido en puntos de venta.

Precio de venta del fabricante o prestador de servicios

Precio facturado en la primera venta del productor, incluyendo todos los importes cargados al comprador, ya sea de forma conjunta o separada.

Precio ex aduana

Valor en aduana de los bienes, sumado a las tasas arancelarias y extraordinarias recaudadas por la autoridad al desaduanizar productos importados.

Base imponible para el cálculo del ICE

a) Base imponible en función del PVP sugerido por el fabricante, importador o prestador de servicios:

$$\frac{\text{Base imponible por PVP} = \text{Precio de venta al público sugerido}}{(1 + \%IVA)(1 + \%ICE)}$$

b) Base imponible en función del precio de venta venta del fabricante:

$$\frac{\text{Base imponible por precio de fabricante} = \text{Precio de venta del fabricante}}{(1 + \%IVA)(1 + \%ICE)} \times 1,30$$

Margen mínimo de comercialización aplicable

CONCEPTO	APLICA	NO APLICA
<i>Focos incandescentes</i>	Sí	
<i>Perfumes y aguas de tocador (venta local)</i>	Sí	
<i>Perfumes y aguas de tocador (venta directa)</i>		No
<i>Armas de fuego, armas deportivas y municiones</i>	Sí	
<i>Productos del tabaco</i>	Sí	
<i>Aviones, avionetas y helicópteros</i>	Sí	
<i>Vehículos motorizados</i>		No
<i>Televisión pagada</i>		No
<i>Membresías, afiliaciones y otros</i>		No
<i>Cigarrillos</i>		No
<i>Alcohol</i>		No
<i>Bebidas alcohólicas</i>		No
<i>Bebidas gaseosas</i>	Sí	No
<i>Bebidas energizantes</i>	Sí	
<i>Fundas plásticas</i>		No

Art. 76 LRTI y Art. 197 RLRTI

Descuentos y base imponible ICE

4) (...) La base imponible del ICE no considerará ningún descuento aplicado al valor de la transferencia del bien o en la prestación del servicio.

La base imponible del ICE no incluye el impuesto al valor agregado y será pagado en una sola etapa.

Tarifas del impuesto

Grupo I	
Descripción	Tarifa Ad Valorem
Productos del tabaco, sucedáneos o sustitutivos del tabaco en cualquier presentación, de acuerdo con las definiciones que se encuentren vigentes por la autoridad competente.	150%
Tabaco de los consumibles de tabaco calentado y líquidos que contengan nicotina a ser administrados por medio de sistemas de administración de nicotina.	50%
Bebidas gaseosas con contenido de azúcar menor o igual a 25 gramos por litro de bebida; y bebidas energizantes.	10%
Perfumes y aguas de tocador.	20%
Armas de fuego, armas deportivas y municiones.	30%
Focos incandescentes.	100%

Art. 82 LRTI

Tarifas del impuesto (perfumes venta directa)

Rango de precio ex aduana o costos totales		% de incremento
Desde	Hasta	incremento
0	1,5	150%
1,51	3	180%
3,01	6	240%
6,01	En adelante	300%

Tarifas del impuesto

Grupo II — Descripción	Tarifa Ad Valorem
Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga, conforme el siguiente detalle:	
Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea de hasta USD 20.000	5%
Camionetas, furgonetas, camiones, y vehículos de rescate cuyo precio de venta al público sea de hasta USD 30.000	5%
Vehículos motorizados, excepto camionetas, furgonetas, camiones y vehículos de rescate, cuyo precio de venta al público sea superior a USD 20.000 y de hasta USD 30.000	10%
Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior a USD 30.000 y de hasta USD 40.000	15%
Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior a USD 40.000 y de hasta USD 50.000	20%
Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior a USD 50.000 y de hasta USD 60.000	25%
Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior a USD 60.000 y de hasta USD 70.000	30%
Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior a USD 70.000	35%
Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas destinadas al transporte comercial de pasajeros, carga y servicios; motos acuáticas, tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo.	10%

Tarifas del impuesto

Grupo III	
Descripción	Tarifa Ad Valorem
Servicios de televisión pagada, excluyendo la modalidad de streaming.	15%
Las cuotas, membresías, afiliaciones, acciones y similares que cobren a sus miembros y usuarios los clubes sociales, para prestar sus servicios	30%

Art. 82 LRTI

Tarifas del impuesto

Grupo IV - V		
Descripción	Tarifa específica	Tarifa ad valorem
Cigarrillos	USD 0,16 por unidad	No aplica
Alcohol (uso distinto a bebidas alcohólicas y farmacéutica) y, bebidas alcohólicas	USD 10,41 por litro de alcohol puro	75%
Cerveza industrial	USD 13,62 por litro de alcohol puro	75%
Cerveza artesanal	USD 1,56 por litro de alcohol puro	75%
Bebidas no alcohólicas y gaseosas con contenido de azúcar mayor a 25 gramos por litro, excepto energizantes	USD 0,18 por cada 100 gramos de azúcar añadida	10%

Tarifa específica (bebidas alcohólicas)

11) Alcohol:

(...) la base imponible corresponderá al total de litros vendidos o importados, multiplicado por su grado alcohólico.

12) Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza:

a) La base imponible para la aplicación de la tarifa específica se establecerá en función de los litros de alcohol puro que contenga cada bebida alcohólica, incluida la cerveza.

Para efectos del cálculo de la cantidad de litros de alcohol puro que contiene una bebida alcohólica, se deberá determinar el volumen real de una bebida expresada en litros y multiplicarla por el grado alcohólico expresado en la escala Gay Lussac o su equivalente, que conste en las notificaciones sanitarias otorgadas al producto, sin perjuicio de las verificaciones que pudiese efectuar la Administración Tributaria.

Tarifa específica (bebidas alcohólicas)

Alcohol y bebidas alcohólicas

USD 10,41 por litro de alcohol puro

Cerveza industrial

USD 13,62 por litro de alcohol puro

Cerveza artesanal

USD 1,56 por litro de alcohol puro

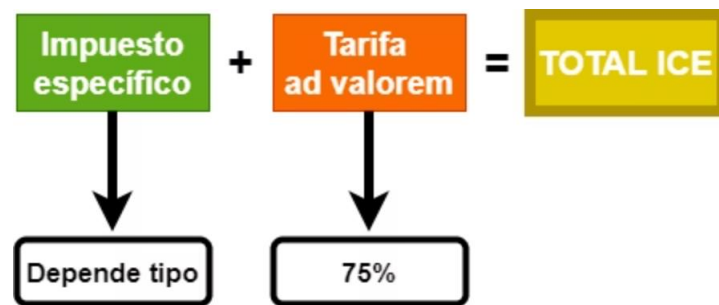
Art. 82 LRTI y RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC25-00000040

Base imponible tarifa ad valorem (bebidas alcohólicas)

- ❏ Para efectos de determinar la base imponible para el cálculo de la tarifa ad valorem del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) de bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, se ajusta el valor del precio de venta del fabricante y ex aduana, conforme lo señalado en el artículo 76 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en CUATRO DÓLARES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 4,72) por litro de bebida, para el periodo fiscal 2026.

RESOLUCIÓN Nro. NAC-DGERCGC25-00000042

Imposición mixta del ICE (bebidas alcohólicas)



Art. 82 LRTI

Cálculo ICE específico (bebidas alcohólicas)

Impuesto
específico

El valor específico por litro de alcohol en bebidas
alcohólicas es debido al ajuste anual del IPC

$$ICE \text{ específico} = \text{tarifa específica} \left(\frac{\text{Grado alcohólico}}{100} \right) \left(\frac{\text{Volumen en c.c.}}{1.000} \right)$$

Art. 76 LRTI y Art. 197 RLRTI

Cálculo ICE ad valorem (bebidas alcohólicas)

Impuesto
ad valorem

Si el precio de venta del fabricante y ex aduana es mayor que USD 4.72 por litro de bebida (aplica una tarifa del 75%)

$$ICE \text{ ad valorem} = \text{precio de venta del fabricante o ex aduana} \times 75\%$$

Aplica:

diferencia entre precio de venta del fabricante o ex aduana por litro y litro y USD 4,72

Rebaja ICE (bebidas alcohólicas)

- ❏ En el caso de bebidas alcohólicas elaboradas localmente con caña de azúcar u otros productos agropecuarios cultivados localmente, adquiridos a productores que sean artesanos, microempresas u organizaciones de la economía popular y solidaria, la **tarifa específica tendrá una rebaja** de hasta el cincuenta por ciento (50%) conforme los requisitos, condiciones y límites que establezca el reglamento a esta Ley. Lo dispuesto en este inciso, no será aplicable respecto de bebidas alcohólicas que contengan menos del setenta por ciento (70%) de ingredientes nacionales.

En el caso de la cerveza, lo dispuesto en este inciso aplicará únicamente para **nuevas marcas** que se establezcan en el mercado.

Rebaja ICE (bebidas alcohólicas)

- ❏ Tendrán una rebaja del 50% en la tarifa específica del ICE, las bebidas alcohólicas y cervezas, **elaboradas localmente** con alcohol, caña de azúcar, otros productos agropecuarios o subproductos elaborados o cultivados localmente.

El alcohol, la caña de azúcar, los productos agropecuarios y subproductos señalados en el inciso anterior, deberán obligatoriamente ser **adquiridos a productores que sean artesanos, microempresarios, empresas u organizaciones de la economía popular y solidaria**. Para la aplicación del este beneficio no se consideran las adquisiciones que el sujeto pasivo efectúe a sus partes relacionadas con las que tuviere vinculación por capital.

Exención ICE (bebidas alcohólicas)

- ❏ Las bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, elaboradas **localmente** y provenientes de la fermentación alcohólica completa o parcial de productos agropecuarios cultivados en el Ecuador, estarán exentas del ICE de acuerdo con el respectivo cupo anual establecido por el Servicio de Rentas Internas.

Art. 199.4 RLRTI y RESOLUCIÓN Nro. NAC-DGERCGC25-00000041

Exención ICE (bebidas alcohólicas)

❏ **Artículo Único.** Establecer el cupo anual de exención del impuesto a los consumos especiales ICE para bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, para el ejercicio fiscal 2026, sujeto a la participación de las compras de ingredientes nacionales respecto de las compras totales para la elaboración de bebidas alcohólicas, incluidas importaciones, de forma progresiva hasta un máximo de 5% (cinco por ciento).

El mencionado cupo anual, será aplicable **únicamente** para **nuevas marcas de bebidas alcohólicas, incluida la cerveza**, que se establezcan en el mercado.

Para el efecto, se entenderá como nueva marca a aquella que cumpla los requisitos previstos en el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, en lo que respecta a la aplicación de la rebaja en la tarifa específica del ICE en bebidas alcohólicas y cervezas.

Exención ICE (bebidas alcohólicas)

Relación entre la participación de compras de ingredientes nacionales, respecto del total de las compras (inclusive importaciones), para la elaboración local de bebidas alcohólicas		Exención del ICE calculado sin beneficio alguno
Desde	Hasta	%
0	69,99%	0%
70,00%	75%	0,50%
75,01%	80%	1,00%
80,01%	85%	1,50%
85,01%	90%	2,00%
90,01%	95%	3,00%
95,01%	99%	4,00%
99,01%	100%	5,00%

RESOLUCIÓN Nro. NAC-DGERCGC25-00000041

GRACIAS

Capacitaciones y consultorías: 096 351 1411

Capacitaciones presenciales, en línea y grabadas

Compartiendo Conocimiento